PROYECTO DE LEY

Ley de derecho de admisión en los espectáculos deportivos y Base Única de Derecho de Admisión (complementaria de la Ley N° 23.184)

Da rango de ley al derecho de admisión del programa Tribuna Segura: crea una Base Única y pública de personas con prohibición de concurrencia, que integra el Registro Nacional de Infractores, con causas tasadas, debido proceso para las inclusiones administrativas, publicación limitada y habilitación expresa en los términos de la Ley 25.326; obliga a los organizadores a controlar la identidad en el acceso y manda remitir a la UIF y al Ministerio Público la información útil para investigar el patrimonio de las barras y de quienes las financian.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase II (años 2–3).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La violencia en los espectáculos deportivos se cobró más de trescientas vidas desde que existen registros. La Ley N° 23.184, en el texto de las Leyes N° 24.192 y 26.358, prevé la pena de prohibición de concurrencia y un Registro Nacional de Infractores, y el programa Tribuna Segura aplica en los estadios un derecho de admisión basado en datos. Pero ese derecho de admisión no tiene hoy rango de ley, y una base pública de personas con prohibición de concurrencia requiere habilitación legal expresa, conforme a los artículos 7° y 22 de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. Este proyecto da rango de ley al derecho de admisión y crea una Base Única de Derecho de Admisión, que integra los registros existentes y se alimenta con causas tasadas: condenas y medidas judiciales, sanciones contravencionales y decisiones administrativas fundadas, estas últimas con descargo, plazo máximo y control judicial. Publica solo los datos necesarios para que el derecho de admisión se aplique y se controle, obliga a los organizadores a verificar la identidad en el acceso y limita el uso y la cesión de los datos. Por último, encomienda remitir a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio Público Fiscal la información útil para investigar el patrimonio de los grupos violentos y de quienes los financian.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Derecho de admisión

ARTÍCULO 1°.- Objeto y naturaleza. La presente ley regula el derecho de admisión en los espectáculos deportivos comprendidos en la Ley N° 23.184 y crea la Base Única de Derecho de Admisión. Es complementaria de esa ley.

ARTÍCULO 2°.- Derecho de admisión. No pueden ingresar ni permanecer en los estadios y sus inmediaciones, durante la realización de un espectáculo deportivo, las personas inscriptas en la Base Única de Derecho de Admisión, por el plazo de su inscripción. Las entidades organizadoras y las autoridades de seguridad están obligadas a hacer efectivo el impedimento.

ARTÍCULO 3°.- Causas de inclusión. Se inscriben en la Base Única: a) las personas condenadas a la pena de prohibición de concurrencia de los artículos 17 y 18 de la Ley N° 23.184, y las inscriptas en el Registro Nacional de Infractores del artículo 45 quater de esa ley; b) las personas a quienes un juez imponga, como medida cautelar, regla de conducta o condición de la suspensión del juicio a prueba, la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos; c) las personas sancionadas con prohibición de concurrencia por las autoridades contravencionales provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan celebrado el convenio del artículo 12; y d) las personas respecto de quienes la autoridad de aplicación disponga la inclusión administrativa conforme al artículo 4°.

ARTÍCULO 4°.- Inclusión administrativa. La autoridad de aplicación puede disponer la inclusión administrativa de una persona cuya participación en hechos de violencia, en la reventa ilegal de entradas o en el ingreso de elementos prohibidos en ocasión de un espectáculo deportivo esté acreditada por actas, registros fílmicos o informes de las fuerzas de seguridad. La inclusión: a) se dispone por resolución fundada, previa notificación y descargo del interesado por cinco (5) días hábiles, salvo urgencia, en cuyo caso el descargo es posterior; b) no puede exceder de dos (2) años y solo se renueva por hechos nuevos; c) es recurrible conforme a la Ley N° 19.549 y está sujeta a control judicial; y d) se deja sin efecto si se dicta sobreseimiento o absolución por los mismos hechos.

Capítulo II – Base Única de Derecho de Admisión

ARTÍCULO 5°.- Creación. Créase la Base Única de Derecho de Admisión en el ámbito de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, autoridad de aplicación de la presente ley. La Base integra el Registro Nacional de Infractores del artículo 45 quater de la Ley N° 23.184 y los registros de derecho de admisión existentes, y es la única fuente para el control del derecho de admisión en todo el país.

ARTÍCULO 6°.- Contenido. La Base contiene, para cada persona inscripta, su nombre y apellido, su número de documento, la causa de inclusión, la autoridad que la dispuso, la fecha de inicio y de finalización del impedimento y, cuando se requiera para la verificación en el acceso, los datos biométricos que fije la reglamentación. La Base se crea por la presente ley a los fines de los artículos 7°, inciso 4, y 22 de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad. Son públicos y de libre consulta el nombre y apellido, los tres últimos dígitos del documento, la causa de inclusión según las categorías del artículo 3°, la autoridad que la dispuso y el plazo. Los demás datos solo pueden consultarse por las entidades organizadoras, para el control del acceso, y por las autoridades del artículo 10. Vencido el plazo, la inscripción se da de baja de oficio y los datos dejan de publicarse.

ARTÍCULO 8°.- Derechos del titular. Toda persona inscripta puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de la Ley N° 25.326. Las inscripciones de los incisos a) a c) del artículo 3° se rectifican o suprimen por comunicación de la autoridad que las dispuso.

Capítulo III – Obligaciones de los organizadores

ARTÍCULO 9°.- Control en el acceso. Las entidades organizadoras de espectáculos deportivos comprendidos en la Ley N° 23.184 emiten entradas y abonos nominativos, verifican la identidad de cada asistente en el acceso contra la Base Única y niegan la venta y el ingreso a las personas inscriptas. El incumplimiento se sanciona por la autoridad de aplicación, previo descargo, con apercibimiento o con la realización de hasta cinco (5) espectáculos sin público, según su gravedad y reiteración, sin perjuicio de las sanciones y medidas de los artículos 43, 49 y 50 de la Ley N° 23.184.

Capítulo IV – Uso de los datos e investigación patrimonial

ARTÍCULO 10°.- Uso y cesión de los datos. Los datos de la Base solo pueden usarse para el control del derecho de admisión y para la prevención y la investigación de delitos y contravenciones vinculados con los espectáculos deportivos. Solo pueden cederse a los jueces, al Ministerio Público, a las fuerzas de seguridad y policiales y a las autoridades provinciales que hayan celebrado el convenio del artículo 12. Su transferencia a autoridades extranjeras se rige por la Ley N° 25.326 y por los tratados de cooperación vigentes.

ARTÍCULO 11°.- Investigación patrimonial. La autoridad de aplicación remite a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio Público Fiscal la información de la Base y de los operativos de seguridad que resulte útil para investigar el patrimonio de quienes integran grupos violentos vinculados con los espectáculos deportivos y de quienes los financian, incluidos los ingresos por reventa de entradas, estacionamiento y comercio en torno a los estadios.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Convenios con las jurisdicciones. La autoridad de aplicación celebra convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la carga de las sanciones contravencionales de prohibición de concurrencia en la Base Única y para su uso en los espectáculos que se realicen en su territorio.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la autoridad de aplicación, sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 14°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. Los registros de derecho de admisión existentes se integran a la Base Única dentro de ese plazo, y las inclusiones administrativas vigentes se revisan conforme al artículo 4° dentro de los ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app